



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 53

Ausgegeben zu Dresden am

20. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

20. Juli 2026

**Erstes Gesetz zur Großen Staatsreform
zum Zwecke der Neuordnung des
Staatswesens**

Seite 2

Erstes Gesetz

zur Großen Staatsreform zum Zwecke der Neuordnung des Staatswesens

vom 20. Juli 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 20. Juli 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Staatsverfassung

Die Ostdeutsche Staatsverfassung vom 15. Oktober 2024 (OGVBl. II/2024), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. März 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 17) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Abschnitt 1 wird wie folgt geändert:

a. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

i. Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

“(2) Durch ein besonderes Gesetz werden die Hoheitszeichen des Freistaates bestimmt.”

ii. Absatz 3 wird aufgehoben.

iii. In Absatz 4 werden die Wörter „des Landes“ durch die Wörter „des Freistaates“ ersetzt.

b. Artikel 3 wird wie folgt geändert:

i. Absatz 2 wird aufgehoben.

ii. Absatz 3 wird zu Absatz 2.

c. In Artikel 4 Absatz 2 und 3 werden jeweils die Wörter „im Land“ durch die Wörter „im Freistaat“ ersetzt.

d. Artikel 5 wird wie folgt gefasst:

**„Artikel 5
Staatsvolk,
Minderheiten**

- (1) Dem Volk
des
Freistaates
Ostdeutschl
and
gehören
Bürger
deutscher,
sorbischer
und anderer
Volkszugeh
örigkeit an.
Der Freistaat
erkennt das
Recht auf
die Heimat
an.
- (2) Der Freistaat
gewährleiste
t und
schützt das
Recht
nationaler
und
ethnischer
Minderheite
n deutscher
Staatsangeh
örigkeit auf
Bewahrung
ihrer
Identität
sowie auf
- Pflege ihrer
Sprache,
Religion,
Kultur und
Überlieferun
g.
- (3) Der Freistaat
achtet die
Interessen
ausländisch
er
Minderheite
n, deren
Angehörige
sich
rechtmäßig
im Freistaat
aufhalten."
- e. Artikel 6 wird wie folgt
geändert:
- i. In Absatz 1 werden
die Wörter „im
Land“ durch die
Wörter „im
Freistaat“ und die
Wörter „Das Land“
durch die Wörter
„Der Freistaat“
ersetzt.
- ii. In Absatz 3 werden
die Wörter „des
Landes“ durch die

- Wörter „des Freistaates“ ersetzt.
- iii. Absatz 5 wird aufgehoben.
2. Abschnitt 2 wird wie folgt geändert:
- a. Artikel 22 wird wie folgt geändert:
- i. In Absatz 1 werden die Wörter „des Landes“ durch die Wörter „des Freistaates“ ersetzt.
- ii. In Absatz 3 werden die Wörter „das Land“ durch die Wörter „der Freistaat“ ersetzt.
- b. In Artikel 26 werden die Wörter „des Landes“ durch die Wörter „des Freistaates“ ersetzt.
- c. In Artikel 34 werden die Wörter „durch das Land“ durch die Wörter „durch den Freistaat“ ersetzt.
3. Abschnitt 3 wird wie folgt geändert:
- a. Er erhält folgende Bezeichnung:
- „III. Abschnitt – Die Volkskammer“

- b. Artikel 39 wird wie folgt gefasst:

„Artikel 39 Aufgabe

- (1) Die Volkskammer ist die gewählte Vertretung des Volkes.
- (2) Die Volkskammer übt die gesetzgebende Gewalt aus, überwacht die Ausübung der vollziehenden Gewalt nach Maßgabe dieser Verfassung und ist Stätte der politischen Willensbildung.“

c. Artikel 40 wird aufgehoben.

d. Artikel 41 wird wie folgt gefasst:

**„Artikel 41
Wählbarkeit;
Wahlberechtigung
g**

(1) Die Volkskammer wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt.

(2) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die sich seit mindestens drei Monaten im Freistaat aufhalten. Wer einer anderen gesetzgebenden Körperschaft eines

Landes

angehört,

kann nicht

der

Volkskammer

r

angehören.

(3) Näheres

bestimmt

ein

Gesetz.“

e. Artikel 42 wird wie folgt geändert:

i. In Absatz 1 wird „Landtag“ durch „Volkskammer“ ersetzt.

ii. In Absatz 3 wird „Landes“ durch „Freistaates“ ersetzt.

iii. In Absatz 4 wird nach „bestimmt“ das Wort „ein“ eingefügt.

f. Artikel 43 wird wie folgt geändert:

i. In Absatz 1 werden die Wörter „eines Mitgliedes des Landtages“ durch die Wörter „eines Mitgliedes der

- Volkskammer“ und die Wörter „des neuen Landtages“ durch die Wörter „der neuen Volkskammer“ ersetzt.
- ii. In Absatz 2 werden die Wörter „dem Präsidenten des Landtages“ durch die Wörter „dem Präsidenten der Volkskammer“ ersetzt.
- g. Artikel 44 wird wie folgt gefasst:
- „Artikel 44
Wahlperiode;
Zusammentritt;
Einberufung**
- (1) Die Volkskammer wird auf vier Monate gewählt. Ihre Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt einer neuen Volkskammer. Dies gilt auch für den Fall der Auflösung der Volkskammer.
- (2) Die Neuwahl muss vor Ablauf der Wahlperiode, im Fall der Auflösung der Volkskammer binnen sechzig Tagen stattfinden.
- (3) Die Volkskammer tritt spätestens am dreißigsten Tage nach der Neuwahl zusammen.

Die erste Sitzung wird vom bisherigen Präsidenten (Alterspräsidenten) einberufen und bis zur Wahl des Präsidenten der Volkskammer geleitet. Ist der bisherige Präsident nicht Mitglied der Volkskammer, so ist der dienstälteste Abgeordnete Alterspräsident.

(4) Die Volkskammer bestimmt den Schluss und den Wiederbeginn ihrer

Sitzungen. Der Präsident kann die Volkskammer früher einberufen. Er ist dazu verpflichtet, wenn ein Viertel der Mitglieder der Volkskammer oder der Staatsrat es verlangt."

- h. In Artikel 45 Absatz 1 wird „des Landtages“ durch „der Volkskammer“ ersetzt.
- i. Artikel 46 wird wie folgt geändert:
 - i. In Absatz 1 wird „Der Landtag“ durch „Die Volkskammer“ ersetzt.
 - ii. Absatz 3 wird aufgehoben.
- j. In Artikel 47 wird „Der Landtag“ durch „Die Volkskammer“ und „des

Landtages" durch „der
Volkskammer" ersetzt.

k. Artikel 48 wird wie folgt
geändert:

i. Es werden jeweils
„des Landtages"
durch „der
Volkskammer",
„der Landtag"
durch „die
Volkskammer",
„Mitglied der
Staatsregierung"
durch
„Staatsrates", je
„Landtag" durch
„Volkskammer",
„vom Landtag"
durch „von der
Volkskammer" und
je „Der Landtag"
durch „Die
Volkskammer"
ersetzt.

ii. In Absatz 2 wird
folgender Satz
angefügt:

„Die
Geschäftsor-
dnung kann
vorsehen,
dass die
Volkskamme

r auch dann
beschlussfä-
hig ist,
wenn sie
ordnungsge-
mäß
geladen
wurde."

l. Artikel 49 wird wie folgt
gefasst:

**„Artikel 49
Beziehung
zwischen
Staatsrat und
Volkskammer**

Die Staatsräte und
ihre Beauftragten
haben zu den
Sitzungen der
Volkskammer und
ihrer Ausschüsse
Zutritt und müssen
jederzeit gehört
werden."

m. Artikel 50 wird
aufgehoben.

n. In Artikel 51 werden die
Wörter „die
Staatsregierung oder ihre
Mitglieder im Landtag und
in seinen Ausschüssen"

- durch die Wörter „der Staatsrat oder seine Mitglieder in der Volkskammer und in ihren Ausschüssen“, „die Staatsregierung“ durch „der Staatsrat“, „im Landtag“ durch „in der Volkskammer“, „der Staatsregierung“ durch „des Staatsrates“, „Die Staatsregierung“ durch „Der Staatsrat“ und „des Landtages“ durch „der Volkskammer“ ersetzt.
- o. Artikel 52 wird wie folgt geändert:
- i. Es wird jeweils „Der Landtag“ durch „Die Volkskammer“ ersetzt.
 - ii. Absatz 2 wird aufgehoben.
 - iii. Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Ausschüsse tagen öffentlich. Sie können die Öffentlichke

it in einer nichtöffentli-
chen
Sitzung
ausschließen.“
- p. In Artikel 53 und 54 wird jeweils „Der Landtag“ durch „Die Volkskammer“ und „des Landtages“ durch die Wörter „der Volkskammer“ ersetzt.
- q. In Artikel 54 Absatz 4 werden die Wörter „die Staatsregierung“ durch die Wörter „der Staatsrat“ und die Wörter „ihren Bediensteten“ durch die Wörter „seinen Bediensteten“ ersetzt.
- r. In Artikel 55 werden jeweils „im Landtag“ durch „in der Volkskammer“ und „des Landtages“ durch „der Volkskammer“ ersetzt.
- s. Artikel 57 wird aufgehoben.
- t. Artikel 58 wird wie folgt gefasst:

**„Artikel 58
Auflösung der
Volkskammer**

(1) Die
Volkskamme
r kann sich
mit der
Mehrheit
von zwei
Dritteln der
Stimmen
auflösen.

(2) Verlangt der
Staatsrat die
Auflösung,
so bedarf es
nur der
Mehrheit
der
Stimmen.“

4. Abschnitt 4 wird wie folgt
geändert:

a. Er erhält folgende
Bezeichnung:

„IV. Abschnitt –
Der Staatsrat“

b. Artikel 59 wird wie folgt
geändert:

i. In Absatz 1 und 3
wird jeweils „Die
Staatsregierung“

durch „Der
Staatsrat“ und das
Wort „Ihr“ durch
„Ihm“ ersetzt.

ii. Absatz 2 wird wie
folgt gefasst:

„(2) Der
Staatsrat
besteht aus
dem
Staatspräsid
enten und
den
weiteren
Mitgliedern
des
Staatsrates.
Der Staatsrat
kann zur
Erledigung
seiner
Aufgaben
Staatssekret
äre
bestellen
oder sie
einem
Mitglied
beordnen.“

iii. In Absatz 3 wird
„der
Ministerpräsident“

- durch „der
Staatspräsident“
ersetzt.
- iv. Absatz 4 wird
aufgehoben.
- c. Artikel 60 wird wie folgt
gefasst:

**„Artikel 60
Bildung des
Staatsrates**

(1) Der Staatsrat
bedarf des
Vertrauens
der
Volkskamme
r. Die
Volkskamme
r wählt den
Staatsrat.

(2) Die
Volkskamme
r kann den
gesamten
Staatsrat als
Liste in
einem
Wahlakt mit
der
Mehrheit
ihrer
Mitglieder
ohne

Aussprache
in geheimer
Abstimmung
wählen.
Wählt die
Volkskamme
r nach Satz
1 den
Staatsrat, so
sind die
bisherigen
Mitglieder
des
Staatsrates
abberufen.
Scheitert die
Wahl
derselben
Liste nach
Satz 1
zweimal
hintereinand
er, so ist
auch die
Liste
gewählt, die
die
Mehrheit
der
Stimmen auf
sich vereint.

(3) Die
Volkskamme

r kann
einzelne
Mitglieder
durch
Zuwahl auf
Vorschlag
des
Staatsrates
auch ohne
geheime
Abstimmung
g wählen.

(4) Der Staatsrat
bestimmt
aus seiner
Mitte einen
Staatspräsidenten.“

d. In Artikel 61 werden die
Worte „der
Staatsregierung“ durch
„des Staatsrates“ und die
Wörter „vor dem Landtag“
durch die Wörter „vor der
Volkskammer“ ersetzt.

e. Artikel 62 wird wie folgt
geändert:

i. Die Überschrift
wird wie folgt
gefasst:
„Rechtsstellung der
Mitglieder des
Staatsrates“.

ii. Absatz 1 wird wie
folgt geändert:

1. Die
Absatzbezeichnung wird
gestrichen.
2. Es werden
die Worte
„der
Staatsregierung“ durch
die Worte
„des
Staatsrates“
ersetzt.

iii. Absatz 2 wird
aufgehoben.

f. Artikel 63 und 64 werden
wie folgt gefasst:

„Artikel 63 Staatspräsident

(1) Der
Staatspräsident vertritt
den
Freistaat
nach außen.
Er führt den
Vorsitz im
Staatsrat
und leitet
seine

Sitzungen.
Bei
Stimmenglei-
chheit gibt
seine
Stimme den
Ausschlag.

Recht, über
alle
Amtsgeschä-
fte Auskunft
zu
verlangen.

(2) Der
Staatspräsid-
ent
bestimmt
die
Richtlinien
der
Regierungs-
politik. Sie
bedürfen
der
Zustimmung
des
Staatsrates.
Der
Staatspräsid-
ent
überwacht
die
Einhaltung
der
Richtlinien
der
Regierungs-
politik; er
hat das

Artikel 63a **Mitglieder des** **Staatsrates**

(1) Die
Mitglieder
des
Staatsrates
sind
gleichberec-
htigt.

(2) Jedes
Mitglied des
Staatsrates
leitet seinen
Geschäftsbe-
reich
selbständig
und in
eigener
Verantwortu-
ng
innerhalb
der
Richtlinien

der
Regierungs-
politik. Bei
Meinungsve-
rschiedenhe-
iten oder
auf Antrag
des
Staatspräsid-
enten
entscheidet
der
Staatsrat.

oder ein
Gesetz dies
vorschreibt,
über
Meinungsve-
rschiedenhe-
iten, die
den
Geschäftskr-
eis
mehrerer
Staatsräte
berühren,
und über
Fragen von
grundsätzlic-
her
Bedeutung.
„

Artikel 64 **Staatsrat**

- (1) Der Staatsrat
gibt sich
eine
Geschäftsor-
dnung.
- (2) Der Staatsrat
beschließt
insbesonder-
e über
Gesetzesvor-
lagen, über
Angelegenh-
eiten, in
denen die
Verfassung

- g. Artikel 65 wird
aufgehoben.
- h. In Artikel 66 werden die
Worte „Der
Ministerpräsident“ durch
die Worte „Der Staatsrat“
ersetzt.
- i. Artikel 67 bis 69 werden
wie folgt gefasst:

„Artikel 67 **Begnadigungsrec-** **ht**

Der Staatsrat übt
das
Begnadigungsrecht
aus. Er kann es auf
andere Stellen
übertragen.

Artikel 68 **Beendigung der** **Mitgliedschaft im** **Staatsrat**

(1) Die
Mitgliedsch
aft im
Staatsrat
endet mit
dem
Rücktritt,
dem Tod
oder der
Abberufung
. Das Amt
des
Staatssekret
ärs endet
auch mit
dem Ende
der
Mitgliedsch
aft des
Mitglieds,

dem es
beigeordnet
wurde.

(2) Ein Mitglied
des
Staatsrates
kann
jederzeit
durch die
Volkskamme
r abberufen
werden. Der
Staatsrat
kann, ohne
Beteiligung
des
betroffenen
Staatsrates,
bestimmen,
dass die
Mitgliedsch
aft bis zur
Entscheidun
g der
Volkskamme
r ruht.

Artikel 68a **Vertretung;** **Stellvertretung**

- (1) Die
Stellvertretu
ng
innerhalb
des
Staatsrates
bestimmt
der
Staatsrat.
- (2) Erledigt sich
das Amt des
Staatspräsid
enten, so
bestimmt
der Staatsrat
aus seiner
Mitte einen
Nachfolger.
- (3) Im Falle des
Rücktritts
haben die
Staatsräte
bis zur
Klärung der
Nachfolge
die
Amtsgeschä
fte
fortzuführen
.

Artikel 69

Vertrauen der Volkskammer

- (1) Ein Mitglied
des
Staatsrates
kann einen
Antrag mit
der Frage
verbinden,
ob die
Volkskamme
r ihm das
Vertrauen
ausspricht.
Das
Vertrauen ist
ausgesproc
hen, wenn
dem Antrag
mehr als die
Hälfte der
Mitglieder
der
Volkskamme
r zustimmt.
- (2) Der Antrag
muss auf
Einbringung
oder
Beschluss
eines
Gesetzes

lauten.
 Spricht die
 Volkskamme
 r dem
 Mitglied des
 Staatsrates
 nicht das
 Vertrauen
 aus, so hat
 dieses
 Mitglied des
 Staatsrates
 zurückzutret
 en."

5. Abschnitt 5 wird wie folgt
 geändert:

a. Er erhält folgende
 Bezeichnung:

„V. Abschnitt –
 Die Rechtsetzung“

b. Artikel 70 wird wie folgt
 gefasst:

**„Artikel 70
 Gesetzesinitiative
 ; Beginn der
 Gesetzgebung**

(1) Gesetzesvor
 lagen
 werden bei
 der
 Volkskamme

r vom
 Staatsrat,
 aus der
 Mitte der
 Volkskamme
 r oder vom
 Volk durch
 Volksantrag
 eingebracht
 .

(2) Das Volk
 beschließt
 die Gesetze.
 Die
 Volkskamme
 r kann in
 dessen
 Vertretung
 Gesetze
 beschließen
 , wenn die
 Entscheidun
 g nicht dem
 Volk
 vorbehalten
 ist.

(3) Ein von der
 Volkskamme
 r nach
 Absatz 2
 beschlossen
 es Gesetz
 kommt nicht

zustande,
wenn der
Staatsrat mit
der
Mehrheit
seiner
Mitglieder
dem
Gesetzesbes
chluss
widersproch
en hat und
die
Volkskamme
r auf Antrag
diesem

Widerspruc
h nicht mit
derselben
Mehrheit
zurückgewie
sen hat. In
den Fällen
des Artikel
74a Absatz
2 Satz 1
kann die
Volkskamme
r nicht auf
ihren
Beschluss
beharren; in
den

Übrigen
Fällen des
Artikel 74a
benötigt der
Beharrungs
beschluss
zwei Drittel
der
Mitglieder.
Satz 1 findet
bei
Gesetzen
nach Artikel
74 keine
Anwendung
."

- c. In Artikel 71 Absatz 1 werden die Wörter „im Land“ durch die Wörter „im Freistaat“ ersetzt.
- d. Artikel 71 Absatz 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:

„(2) Der
Volksantrag ist
beim Präsidenten
der Volkskammer
einzureichen. Er
entscheidet nach
Stellungnahme des
Staatsrates
unverzüglich über
die Zulässigkeit.
(2a) Hält der

Präsident der
Volkskammer oder
der Staatsrat den
Volksantrag mit der
Staatsverfassung
für nicht vereinbar,
so ist unverzüglich
die Entscheidung
der Volkskammer
zu dieser Sache
einzuholen. Gegen
die Entscheidung
der Volkskammer
ist Beschwerde
zum
Verfassungsgericht
shof statthaft.

(3) Der Präsident
der Volkskammer
veröffentlicht den
zulässigen
Volksantrag mit
Begründung.

(4) Die
Volkskammer gibt
den Antragstellern
Gelegenheit zur
Anhörung."

e. Artikel 72 wird wie folgt
gefasst:

„Artikel 72 Volksbegehren; Volksentscheid

(1) Die
Antragsteller
können
verlangen,
dass über
den
Volksantrag
durch das
Volk
abzustimme
n ist
(Volksentsch
eid).

(2) Ein
Volksentsch
eid nach
Absatz 1
findet statt,
wenn
mindestens
ein Zehntel
der
Stimmberec
htigten den
Volksantrag
durch ihre
Unterschrift
unterstützen
(Volksbegeh
ren).

(3) Ist ein Volksbegehren erfolgreich, so wird zur nächsten Volkskammerwahl über den Volksantrag abgestimmt.

(4) Bei dem Volksentscheid wird mit Ja oder Nein gestimmt. Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen."

f. Artikel 73 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Über dieselbe Sache kann nur einmal im Kalenderjahr ein Volksentscheid stattfinden.“

g. Artikel 74 wird wie folgt geändert:

i. Absatz 1 Satz 2 und 3 werden aufgehoben.

ii. In Absatz 2 werden die Wörter "zwei Dritteln" durch die Wörter "drei Vierteln" ersetzt.

iii. In Absatz 3 werden die Wörter „Mitglieder des Landtages“ durch die Wörter „Mitglieder der Volkskammer“ ersetzt.

iv. Absatz 4 wird aufgehoben.

h. Nach Artikel 74 wird folgender Artikel 74a eingefügt:

**„Artikel 74a
Besondere
Gesetze**

(1) Bestimmt diese Verfassung, dass zu einem Gegenstand

ein
besonderes
Gesetz
erlassen
werden
muss, so
bedarf das
Gesetz der
Mehrheit
von zwei
Dritteln der
Mitglieder
der
Volkskamme
r.

(2) Das
Vorschlagsr
echt für
besondere
Gesetze, die
die
Rechtsstellu
ng des
Staatsrates
bestimmen,
ist dem
Staatsrat
und dem
Volk
vorbehalten.
Das
Vorschlagsr
echt für

besondere
Gesetze, die
die
Rechtsstellu
ng der
Volkskamme
r
bestimmen,
ist der
Volkskamme
r und dem
Volk
vorbehalten.
Das gilt
nicht für das
Besoldungs-
und
Vergütungsr
echt.

(3) Die
öffentliche
Daseinsvors
orge steht
unter
besonderem
Schutz des
Staates. Ein
Gesetz, das
die
Rechtsstellu
ng einer
Einrichtung
der

Daseinsvorsorge berührt, muss nach den Grundsätzen des Absatz 1 zustande kommen. Nach Satz 2 ist die Rechtsstellung berührt, wenn sie unmittelbar verschlechtert wird.“

- i. Artikel 75 wird wie folgt gefasst:

**„Artikel 75
Vollziehungsverordnung**

- (1) Die Staatsräte erlassen zur Durchführung eines Gesetzes ihres Geschäftsbe-

reichs Rechtsverordnungen (Vollziehungsverordnungen). Die Vollziehungsverordnung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Ermächtigung durch Gesetz, das Inhalt, Zweck und Ausmaß der Vollziehungsverordnung bestimmt.

Rechtsverordnungen müssen ihre Ermächtigungen benennen.

- (2) Die Ermächtigung durch Gesetz an einen Staatsrat gilt

als eine
Ermächtigung
an alle
Staatsräte,
soweit ihr
Geschäftsbe-
reich vom
Regelungs-
inhalt umfasst
wird.

(3) Die zur
Ausführung
der Gesetze
erforderlich
en
allgemeinen
Verwaltungs-
vorschriften
werden von
den
Staatsräten
für ihren
Geschäftsbe-
reich
erlassen,
soweit die
Gesetze
nichts
anderes
bestimmen.
Sie können
das Recht
zum Erlass

von
Verwaltungs-
vorschriften
anderen
Stellen
übertragen.

j. Nach Artikel 75 wird
folgender Artikel 75a
eingefügt:

**„Artikel 75a
Selbstständige
Rechtsverordnun-
gen**

(1) Der Staatsrat
kann
Rechtsveror-
dnungen
erlassen,
soweit sie
nicht
Gesetze
ändern oder
ihnen
entgegenste-
hen
(Selbstständi-
ge
Rechtsveror-
dnung).
Eine
Rechtsveror

dnung nach
Satz 1 kann
jederzeit
durch die
Volkskamme
r
aufgehoben
werden.

Eine
Verordnung
nach Satz 1
darf die
Rechtsstellu
ng eines
Mitglieds
eines
Staatsorgans
nicht
berühren.

(2) Der Staatsrat
kann eine
besondere
Notlage
erklären.
Eine
Notlage
nach Satz 1
kann nur bei
außergewöh
nlichen
Notsituation
en erklärt
werden,

deren
Ausmaß
vom Staat
mit den
regulären
Mitteln nicht
oder nicht
rechtzeitig
beherrscht
werden
kann. In
Zeiten einer
Notlage
kann der
Staatsrat
auch solche
Rechtsveror
dnungen
erlassen,
die ein
Gesetz
aufheben,
außer Kraft
setzen oder
verändern.
Solche
Rechtsveror
dnungen
können von
der
Volkskamme
r jederzeit
jedoch nur

durch Gesetz aufgehoben werden.	Verfassung vereinbar sind. Satz 1 gilt nicht für die
(3) Ist der Eintritt des Spannungsf alls nach Artikel 80a des Grundgeset zes oder der Verteidigun gsfall nach Artikel 115a des Grundgeset zes festgestellt, so kann für die Dauer der Notlage des Bundes der Staatsrat auch Rechtsveror dnungen erlassen, die nicht mit den Vorschriften dieser	Grundrecht e und für diese Vorschrift; eine solche Verordnung kann nicht die Verfassung ändern. Die Volkskamme r kann, wenn sie zu dem Entschluss gekommen ist, dass die Verordnung nicht der Sicherstellu ng des Staats- oder Gemeinwes ens dient, die Verordnung aufheben.

- (4) Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 bis 3 müssen ihre rechtliche Grundlage benennen. Die Rechte nach dieser Vorschrift können nicht übertragen werden.“
- k. Artikel 76 wird wie folgt geändert:
- i. Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
- „(1) Die verfassungsmäßig beschlossenen Gesetze werden vom Staatspräsidenten und dem zuständigen Mitglied des Staatsrates ausgefertigt und vom Staatspräsidenten binnen vierzehn Tagen im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaates Ostdeutschland verkündet. Wenn die Volkskammer die Dringlichkeit beschließt, müssen sie unverzüglich ausgefertigt und verkündet werden.“
- ii. Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
- „(2) Rechtsverordnungen werden von der Stelle

ausgefertigt,
 die sie
 erlässt.
 Rechtsveror-
 dnungen
 des
 Staatsrates
 werden vom
 Staatsrat
 ausgefertigt.
 Soweit das
 Gesetz
 nichts
 anderes
 bestimmt,
 werden
 Rechtsveror-
 dnungen im
 Gesetz- und
 Verordnung
 sblatt des
 Freistaates
 Ostdeutschl
 and
 verkündet."

**„Artikel 81
 Verfassungsgeric
 htshof**

(1) Der
 Verfassungs
 gerichtshof
 entscheidet
 a. über
 die
 Ausl
 egun
 g
 diese
 r
 Verfa
 ssun
 g aus
 Anlas
 s von
 Streit
 igkeit
 en
 über
 den
 Umfa
 ng
 der
 Rech
 te
 und
 Pflic
 hten
 eines

6. Abschnitt 6 wird wie folgt
 geändert:

- a. In Artikel 80 wird je die
 Worte „des Landtages“
 durch die Worte „der
 Volkskammer“ ersetzt.
- b. Artikel 81 wird wie folgt
 gefasst:

Staat	mit
sorg	eige
ans	nen
oder	Rech
ande	ten
rer	und
Betei	Pflic
ligter	hten
, die	ausg
am	estatt
Verfa	et
ssun	sind,
gsleb	auf
en	Antra
teilne	g
hme	eines
n	Staat
und	sorg
durc	ans
h die	oder
Verfa	eines
ssun	ande
g	ren
oder	Betei
eine	ligte
Gesc	n
häfts	(Org
ordn	anstr
ung	eitver
eines	fahre
Staat	n),
sorg	b. bei
ans	Zweif

eln	kam
oder	mer
Mein	oder
ungs	auf
versc	Antra
hied	g
enhe	des
iten	Staat
über	srate
die	s
Verei	(Abst
nbar	rakte
keit	Nor
von	menk
Land	ontro
esrec	lle),
ht	c. über
mit	die
diese	Verei
r	nbar
Verfa	keit
ssun	eines
g auf	Land
Antra	esge
g	setze
eines	s mit
Viert	diese
els	r
der	Verfa
Mitgl	ssun
ieder	g,
der	nach
Volks	dem

ein	die
Geri	von
cht	jeder
das	Pers
Verfa	on
hren	erho
gem	ben
äß	werd
Artik	en
el	könn
100	en,
Absa	die
tz 1	sich
des	durc
Grun	h die
dges	öffn
etzes	tliche
ausg	Gew
esetz	alt in
t hat	eine
(Kon	m
krete	ihrer
Nor	in
menk	diese
ontro	r
lle),	Verfa
d. über	ssun
Verfa	g
ssun	nied
gsbe	ergel
schw	egte
erde	n
n,	Grun

	drec		durc
	hte		h
	verlet		Gese
	zt		tz
	fühlt		zuge
	(Verf		wies
	assu		enen
	ngsb		Ange
	esch		lege
	werd		nheit
	e),		en.
e.	in	(2)	Der
	den		Verfassungs
	weite		gerichtshof
	ren		besteht aus
	in		sechs
	diese		Richtern,
	r		die zu
	Verfa		gleichen
	ssun		Teilen von
	g		der
	ihm		Volkskamme
	zuge		r und dem
	wies		Staatsrat
	enen		bestimmt
	Ange		werden.
	lege	(3)	Die Richter
	nheit		werden für
	en		die Dauer
	und		von neun
f.	in		Jahren
	den		berufen.
	ihm		Berufen ist,

- wer mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen des Wahlorgans gewählt wurde.
- (4) Die Mitglieder dürfen weder dem Bundestag, dem Bundesrat, der Bundesregierung noch entsprechen den Organen eines Landes angehören.
- (5) Haben sowohl der Staatsrat als auch die Volkskammer ihre Mitglieder nicht bestimmt, so entscheidet nach Artikel 99 des Grundgesetzes das Bundesverfassungsgericht nach den Bestimmungen, die für den Verfassungsgerichtshof gelten würden.
- (6) Das Nähere bestimmt ein Gesetz.“
7. Abschnitt 7 wird wie folgt geändert:
- a. In Artikel 82 Absatz 1 werden die Wörter „durch die Staatsregierung, die ihr unterstellten Behörden“ durch die Wörter „durch den Staatsrat, die ihm unterstellten Behörden“ ersetzt.

- b. Artikel 83 Absatz 2 und 3
werden wie folgt gefasst:

„(2) Die
Einrichtung der
staatlichen
Behörden im
Einzelnen obliegt
dem Staatsrat. Er
kann einzelne
Staatsräte hierzu
ermächtigen.

(3) Der Freistaat
unterhält keinen
Geheimdienst mit
polizeilichen
Befugnissen.
Behörden die
polizeiliche
Maßnahmen
tätigen unterliegen
der Nachprüfung
durch ein
unabhängiges
Gremium, dessen
Verfahren,
Rechtsschutz und
Bestellung ein
besonderes Gesetz
bestimmt. Eine
parlamentarische
Nachprüfung der
Maßnahmen nach

Satz 1 bedürfen
der Grundlage
durch ein
besonderes
Gesetz. ”

8. Abschnitt 8 wird wie folgt
geändert:

- a. Artikel 96 wird wie folgt
geändert:

- i. Die Wörter „des
Staatsministers der
Finanzen“ werden
durch die Wörter
„des für den Fiskus
zuständigen
Staatsrates“ ersetzt.
ii. Die Wörter „des
Landtages“ werden
durch die Wörter
„der Volkskammer“
ersetzt.

- b. Artikel 97 wird wie folgt
geändert:

- i. In Absatz 1 werden
jeweils die Wörter
„des Landtages“
durch die Wörter
„der
Volkskammer“,
jeweils die Wörter
„die
Staatsregierung“
durch die Wörter

- „der Staatsrat“ und die Wörter „der Landtag“ durch die Wörter „die Volkskammer“ ersetzt.
- ii. In Absatz 2 werden die Wörter „die Staatsregierung“ durch die Wörter „der Staatsrat“ und die Wörter „dem Landtag“ durch die Wörter „der Volkskammer“ ersetzt.
- c. In Artikel 98 Absatz 1 und 2 werden jeweils die Wörter „die Staatsregierung“ durch die Wörter „der Staatsrat“ ersetzt.
- d. Artikel 99 wird wie folgt gefasst:
- e. In Artikel 100 Absatz 1 werden die Wörter „des Landes“ durch die Wörter „des Freistaates“ ersetzt.
- f. Artikel 100 Absatz 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

**„Artikel 99
Rechnungslegung**

Der für den Fiskus zuständige Staatsrat hat der Volkskammer über alle Einnahmen und Ausgaben

sowie über die Veränderung des Vermögens und der Schulden des Freistaates zur Entlastung des Staatsrates jährlich Rechnung zu legen.“

„(3) Der Präsident des Rechnungshofes wird von der Volkskammer auf Vorschlag des Staatsrates mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gewählt. Der Vizepräsident wird vom Staatsrat auf Vorschlag des Präsidenten des Rechnungshofes

mit Zustimmung
der Volkskammer
ernannt.

(4) Der
Rechnungshof
berichtet jährlich
unmittelbar der
Volkskammer und
unterrichtet
gleichzeitig den
Staatsrat."

9. Abschnitt 11 wird wie folgt
geändert:

a. Artikel 113 wird wie folgt
gefasst:

**„Artikel 113
Notstand;
Notparlament**

(1) Ist bei
drohender
Gefahr für
den Bestand
oder die
freiheitliche
demokratische
Grundordnu
ng des
Freistaates
oder für die
lebensnotwe

ndige
Versorgung
der
Bevölkerung
sowie bei
einem
Notstand
infolge
einer
Naturkatastr
ophe oder
eines
besonders
schweren
Unglücksfall
es die
Volkskamme
r verhindert,
sich alsbald
zu
versammeln,
so nimmt
ein aus allen
Fraktionen
der
Volkskamme
r gebildeter
Ausschuss
der
Volkskamme
r als
Notparlame
nt die

Rechte der
Volkskamme
r wahr. Die
Verfassung
darf durch
ein von
diesem
Ausschuss
beschlossen
es Gesetz
nicht
geändert
werden. Die
Befugnis,
dem
Staatsrat das
Vertrauen
zu
entziehen,
steht dem
Ausschuss
nicht zu.

(2) Solange
eine Gefahr
für den
Bestand
oder die
freiheitliche
demokratis
che
Grundordnu
ng des
Freistaates

droht,
finden
durch das
Volk
vorzunehme
nde Wahlen
und
Abstimmun
gen nicht
statt. Die
Feststellung,
dass
Wahlen und
Abstimmun
gen nicht
stattfinden,
trifft die
Volkskamme
r mit einer
Mehrheit
von zwei
Dritteln ihrer
Mitglieder.
Ist die
Volkskamme
r verhindert,
sich alsbald
zu
versammeln,
so trifft der
in Absatz 1
genannte
Ausschuss

die
Feststellung
mit einer
Mehrheit
von zwei
Dritteln
seiner
Mitglieder.
Die
verschoben
en Wahlen
und
Abstimmun-
gen sind
innerhalb
von sechs
Monaten,
nachdem
die
Volkskamme-
r festgestellt
hat, dass
die Gefahr
beendet ist,
durchzuführ-
en. Die
Amtdauer
der in
Betracht
kommenden
Personen
und
Körperschaft

en
verlängert
sich bis zum
Ablauf des
Tages der
Neuwahl.

(3) Die
Feststellung,
dass die
Volkskamme-
r verhindert
ist, sich
alsbald zu
versammeln,
trifft der
Präsident
der
Volkskamme-
r. Die
Entscheidun-
g ist im
Gesetzes-
und
Verordnung
sblatt
bekannt zu
machen.

(4) Gesetze
werden im
Fall des
Absatzes 1,
falls eine
rechtzeitige

Verkündung
im Gesetz-
und
Verordnung
sblatt des
Freistaates
Ostdeutschl
and nicht
möglich ist,
auf andere
Weise
öffentlich
bekanntgem
acht. Die
Verkündung
im Gesetz-
und
Verordnung
sblatt ist
nachzuhole
n, sobald
die
Umstände
es zulassen.

(5) Die
Volkskamme
r kann die
Beschlüsse
des in
Absatz 1
genannten
Ausschusses
innerhalb

von vier
Wochen
nach ihrem
nächsten
Wiederzusa
mmentritt
mit der
Mehrheit
der
abgegeben
en Stimmen
aufheben.“

b. Artikel 114 wird wie folgt
gefasst:

„Artikel 114 Widerstandsrecht

Gegen jede
Person, die es
unternimmt, die
verfassungsmäßige
Ordnung zu
beseitigen, haben
alle Bürger das
Recht zum
Widerstand, wenn
andere Abhilfe
nicht möglich ist.“

c. Artikel 116 wird wie folgt
gefasst:

**„Artikel 116
Wiedergutmachung**

Wer im Gebiet des heutigen Freistaates oder als Bewohner dieses Gebietes durch nationalsozialistische oder monarchistische Gewaltherrschaft wegen seiner politischen, religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung, aus rassistischen Gründen oder wegen seiner Abstammung oder Nationalität oder wegen seiner sozialen Stellung oder wegen seiner Behinderung oder wegen seiner gleichgeschlechtlichen Orientierung oder in anderer Weise willkürlich geschädigt wurde, hat nach Maßgabe

der Gesetze Anspruch auf Wiedergutmachung.“

- d. Artikel 118 und 119 werden aufgehoben.
- e. Nach Artikel 120 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Landesrecht im Sinne des Absatz 1 ist das Recht des Sächsischen Freistaates, das bis zum 1. Dezember 2023 im Sächsischen Gesetzes- und Verordnungsblatt nach den Bestimmungen der Sächsischen Verfassung zustande gekommen und verkündet wurde.

(1b) Landesrecht im Sinne des Absatzes 1 ist abweichend von Absatz 1a auch das Recht eines

ehemaligen
 ostdeutschen
 Landes, dessen
 Fortbestand wegen
 seiner engen
 örtlichen,
 organisatorischen
 oder kulturellen
 Verbindung mit
 diesem Land für
 die Rechtsordnung
 des Freistaates
 unabdingbar ist..
 Über das Bestehen
 oder
 Nichtbestehen
 einer
 Rechtsvorschrift
 nach Satz 1
 entscheidet im
 Zweifel die
 Volkskammer.“

- f. In Artikel 121 wird das
 Wort “Sächsische” durch
 das Wort “Ostdeutsche”
 ersetzt.
- g. Nach Artikel 121 wird
 folgender Artikel 121a
 eingefügt:

**„Artikel 121a
 Überleitung
 anlässlich der**

**Großen
 Staatsreform**

- (1) Achte
 Volkskamme
 r ist der
 achte
 Landtag.
 Die Wahl
 zur neunten
 Volkskamme
 r findet
 Ende
 August statt.
- (2) Erster
 Staatsrat ist
 bis zur Wahl
 eines
 Staatsrates
 nach Artikel
 60 Absatz 2
 die
 Staatsregier
 ung, die
 zum
 Zeitpunkt
 des
 Inkrafttreten
 s wirksam
 gewählt und
 ernannt war.
- (3) Erster
 Staatspräsid
 ent ist der

Ministerpräsident, der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens wirksam gewählt worden ist.“

h. Artikel 122 wird aufgehoben.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Dresden, den 20. Juli 2026

Louis Hahne-Eichinger
Der LANDTAGSPRÄSIDENT

Dr. Karl Honecker
Der MINISTERPRÄSIDENT